

1501042-95.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2111812/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 17524386 - DEL.POL.CAJAMAR, 665/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2111812 - 01º D.P. CAJAMAR, 665/21/401 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501042-95.2021.8.26.0544 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501042-95.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2111812/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 17524386 - DEL.POL.CAJAMAR, 665/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2111812 - 01º D.P. CAJAMAR, 665/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR ANSELMO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

GILMAR ANSELMO ALVES DA SILVA foi denunciado pelo ministério público com infração aos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de abril de 2021, foi surpreendido vendendo a droga descrita na denúncia.

O réu foi citado (fl. 90) e apresentou resposta à acusação às fls. 106/114.

A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2021, fl. 81.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas (mídia à fl. 142).

Em memoriais, o ministério público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa pugna pela absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, fl. 9; laudo de

constatação provisória do IC, fls. 12/15 e laudo de constatação definitiva de exame químico toxicológico do IC, fls. 156/158.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A autoria por sua vez restou igualmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, (fl. 1) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Cabe ressaltar que, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte), mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

PORTANTO, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A VERSÃO DOS GUARDAS E ACREDITAR, UNICAMENTE, NA VERSÃO DO RÉU, QUE OBTIVAMENTE APRESENTA VERSÃO PARA SE EXIMIR DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas merecem toda a credibilidade, pois não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

ADEMAIS, NÃO É CRÍVEL QUE A DROGA PERTENCERIA A OUTRA PESSOA.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização do réu e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

Dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06).

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida e da grande quantidade e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao

art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base".

(Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a quantidade da droga apreendida, fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Por fim, afasto a causa de aumento relacionada a Igreja, com base no princípio da reserva legal, ante a inexistência de previsão expressa na lei: "Firme na compreensão de que, no direito penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem, não vejo como se inserir no rol das majorantes o fato de a agente haver cometido o delito nas dependências ou nas imediações de igreja. Assim, porque a hipótese dos autos não foi contemplada pelo legislador, deve ser afastada a majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas", (HC Nº 528.851 - SP; Relator : Ministro Rogerio Schietti Cruz).

A minguia de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Ademais, é indubitável que, devido ao acusado responder por outros dois processos de tráfico de drogas, processo n. 1502000-18.2020.8.26.0544 e processo n. 0001595-95.2016.8.26.0544, constatar-se ser traficante que atuava de forma habitual, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa obsta, assim, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no parágrafo 4.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GILMAR ANSELMO ALVES DA SILVA à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente FECHADO e ao pagamento de 583 dias-multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06.

O regime inicial é o fechado e o réu não poderá apelar em liberdade, em razão do envolvimento anterior com o tráfico de drogas, além da nocividade e quantidade de droga apreendida, sendo que em liberdade encontrara os mesmos estímulos para continuar o comércio ilícito, revelando ser a custódia necessária para garantia da ordem pública.

Expeça-se guia de recolhimento.

P.R.I.C

Cajamar, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA